

담보부채권 담보권 실행 불철저

- 「인수채권정리업무규정」 제43조 제1항 및 제2항에 따르면 인수한 담보부채권 중 담보권실행에 곤란한 사유가 있다고 판단되는 경우를 제외하고는 신속·정확하게 담보권을 실행해야 하며, 담보권실행을 위한 경매신청 시에는 경매신청 전에 경매예정사실을 채무자 및 소유자에게 통지하여야 함
- 그런데 2024. 3. 28. 인수한 담보부채권 삼성화재해상보험(주) 2024-00(차주명 ■■■■)의 경우 채무조정 신청 등 담보권 실행에 곤란한 사유가 없음에도 인수로부터 231일이 지난 2025. 1. 14.에서야 경매 예정통지서를 발송하였고
 - 2023. 7. 28. 인수한 담보부채권 삼성화재해상보험(주) 2023-00(차주명 △△△)의 경우 채무조정 이후 연체로 인해 2024. 10. 10. 채무조정 효력을 상실하였는데도 채무조정 효력 상실일로부터 167일이 경과한 2025. 3. 26.에 채무조정 효력 상실 예정 통지서를 발송하는 등
 - 서류인수일 및 채무조정 효력 상실일로부터 3개월 이상 경과하여 경매예정 및 채무조정 효력 상실 예정 통지한 8건이 확인되어 향후 같은 사례가 발생하지 않도록 **현지주의 조치**